CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
UNIDAD JURÍDICA

POR EL CUIDADO Y BUEN USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

REF.: N° E100974/2025
PHM

MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE PUEDE DESARROLLAR LOS ACTOS TRÁMITE DE SUS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN DÍAS DISTINTOS, ATENDIDAS LAS RAZONES QUE SE EXPONEN.

Puerto Montt, 03 de octubre de 2025

I. Antecedentes

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional la Municipalidad de Purranque, para solicitar un pronunciamiento que determine la procedencia de suscribir actos administrativos o realizar actuaciones en el día o días anteriores al que la Secretaria Municipal concurre con su firma a desempeñar su rol de ministro de fe, en atención a que esta funcionaria habría mostrado su renuencia a realizar tal labor en días distintos a los de su participación en la materia, lo que entrabaría la gestión municipal.

Hace presente esa entidad edilicia, que, de conformidad con los principios específicos de medios electrónicos de equivalencia funcional y fidelidad documental, establecidos el artículo 16 bis de la ley N° 19.880, cuenta con un sistema informático de tramitación electrónica de actos administrativos, denominado “Sistema de Gestión Documental”, que permite la completa trazabilidad de los documentos, con registro detallado de las fechas y horarios de generación, visación, observaciones y firma, considerando además que el propio sistema permite fechar y numerar con la sola firma del alcalde, por lo que las aprehensiones de la Secretaria Municipal, además de no tener asidero legal, son técnicamente infundadas.

II. Fundamento Jurídico

Sobre el particular cabe hacer presente, en lo que se refiere a las facultades del secretario municipal que, tal como lo reconoce el dictamen N° 32.412, de 2017, el artículo 20 de la ley N° 18.695, previene que la Secretaría Municipal estará a cargo de un secretario municipal que tendrá, entre otras funciones, la de desempeñarse como ministro de fe en todas las actuaciones municipales.

A LA SEÑORA
ALCALDESA DE LA
MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
PURRANQUE

Firmado electrónicamente por
Nombre: MARIO RICARDO QUEZADA FONSECA
Cargo: CONTRALOR REGIONAL, POR ORDEN DE LA CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Fecha: 03/10/2025
Codigo Validación: 1759520215412-35f8bf12-3e3b-401c-8eb8-45e244aec2de
Url Validación: https://www.contraloria.cl/verificarFirma

Respecto de lo anterior, la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control ha precisado, en el dictamen N° 43.221, de 1999, que la función de ese servidor se cumplirá, principalmente, mediante la firma de los documentos que las materialicen, o bien, certificando la autenticidad de los documentos otorgados.

Por otra parte, el artículo 18 de la ley N° 19.880, dispone, en su inciso primero, que el procedimiento administrativo es una sucesión de actos trámite vinculados entre sí, emanados de la Administración y, en su caso, de particulares interesados, que tiene por finalidad producir un acto administrativo terminal.

Agrega su inciso tercero que todo el procedimiento administrativo deberá constar en un expediente electrónico, salvo las excepciones contempladas en la ley, en el que se asentarán los documentos presentados por los interesados, por terceros y por otros órganos públicos, con expresión de la fecha y hora de su recepción, respetando su orden de ingreso. Asimismo, se incorporarán las actuaciones y los documentos y resoluciones que el órgano administrativo remita a los interesados, a terceros o a otros órganos públicos y las notificaciones y comunicaciones a que éstas den lugar, con expresión de la fecha y hora de su envío, en estricto orden de ocurrencia o egreso.

En ese contexto, cabe resaltar que el artículo 16 bis de ese cuerpo legal establece, como uno de los principios generales relativos a los medios electrónicos, el principio de fidelidad, el que consiste en que todas las actuaciones del procedimiento se registrarán y conservarán íntegramente y en orden sucesivo en el expediente electrónico, el que garantizará su fidelidad, preservación y la reproducción de su contenido.

Finalmente, como lo hace presente el dictamen N° E6541, de 2025, cabe tener en cuenta que el artículo 1° de la ley Nº 21.180, de Transformación Digital del Estado, publicada el 11 de noviembre de 2019, introdujo modificaciones en materia de tramitación electrónica a la ley Nº 19.880, las que -según lo previsto en la ley N° 21.464- se aplicarán gradualmente, de acuerdo a las fases y plazos establecidos en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2020, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

A su vez, el artículo tercero transitorio de la ley N° 21.180 establece que sus disposiciones sólo se aplicarán respecto de los procedimientos administrativos que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor de las respectivas fases a que se refiere el inciso segundo del artículo segundo transitorio. Respecto de todos aquéllos iniciados con anterioridad y de los cuales no se afectaren a los interesados o terceros, los órganos de la

Firmado electrónicamente por
Nombre: MARIO RICARDO QUEZADA FONSECA
Cargo: CONTRALOR REGIONAL, POR ORDEN DE LA CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Fecha: 03/10/2025
Codigo Validación: 1759520215412-35f8bf12-3e3b-401c-8eb8-45e244aec2de
Url Validación: https://www.contraloria.cl/verificarFirma

Administración podrán cambiar su tramitación a medios electrónicos. En caso contrario, las entidades podrán optar por cambiar su tramitación a medios electrónicos previo consentimiento dado por todos los interesados o terceros por escrito en soporte de papel o electrónico.

En relación con las precitadas modificaciones legales, resulta pertinente consignar que, mediante el dictamen N°E311060, de 2023, este Organismo de Control ha precisado que, antes que esa nueva normativa comience a regir plenamente, los organismos de la Administración del Estado pueden implementar sistemas electrónicos para relacionarse con la ciudadanía, mecanismo que, con la aplicación íntegra de aquellas normas, constituirá la regla acerca de la materia.

Agrega, este último pronunciamiento, por una parte, que los artículos 5° y 19 de la citada ley N° 19.880 -antes del nuevo tenor de esas normas, fijado por la referida ley N° 21.180-, admiten que el procedimiento administrativo se realice por escrito o por medios electrónicos y, por otra, que los principios de economía procedimental y de no formalización contemplados en sus artículos 9° y 13 exigen que dicho procedimiento responda a la máxima economía de medios y se desarrolle con sencillez y eficacia, de manera que las formalidades que se exijan sean aquellas indispensables para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicios a los particulares.

Así, concluye ese dictamen, de las normas transcritas y citadas se desprende que el ordenamiento vigente antes de que comiencen a regir plenamente las modificaciones introducidas por la ley N° 21.180, permite que los organismos de la Administración del Estado implementen sistemas electrónicos para relacionarse con la ciudadanía, vía que, con la aplicación de ese cuerpo normativo, constituirá la regla acerca de la materia.

III. Análisis y Conclusión

Ahora bien, el citado decreto con fuerza de ley N° 1 determina la mencionada gradualidad, encontrándose la Municipalidad de Purranque en el grupo C, por lo que le correspondía haber implementado la fase de preparación durante los años 2022 y 2023 y la fase 1 el año 2024, mientras que la fase 4 relativa a que “el procedimiento administrativo debe constar en expedientes electrónicos” considerando las normas que indica, debe implementarse el año 2026. según detalla su artículo 7°.

Por lo anterior, no resultan aplicables, por ahora, en el caso del municipio requirente y en la situación planteada, los citados artículos 16 bis y 18, inciso tercero, de la ley N° 19.880, toda vez que, a pesar de su vigencia, aun no se encuentran operativos para esa entidad edilicia.

Firmado electrónicamente por
Nombre: MARIO RICARDO QUEZADA FONSECA
Cargo: CONTRALOR REGIONAL, POR ORDEN DE LA CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Fecha: 03/10/2025
Codigo Validación: 1759520215412-35f8bf12-3e3b-401c-8eb8-45e244aec2de
Url Validación: https://www.contraloria.cl/verificarFirma

Sin embargo, nada obsta a que se admita que el procedimiento administrativo se realice por medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en los artículos 5° y 19, en su texto anterior al modificado por la ley N° 21.880, considerando para tales efectos lo previsto en la ley N° 19.799, en el reglamento de ese texto legal, establecido en el decreto N° 181, de 2002, del entonces Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y toda otra norma técnica aplicable en la especie.

Por otra parte, no existen normas que establezcan -en la situación planteada o en alguna similar- que un procedimiento administrativo deba efectuarse en un solo día, de modo que las etapas de este pueden llevarse a efecto en varios días, respetando siempre los plazos legales que resulten pertinentes, considerando, además, en su tramitación, los principios de eficiencia, eficacia y accionar por propia iniciativa, previstos en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, y de celeridad y conclusivo, contenidos en los artículos 7° y 8° de la ley N° 19.880.

En consecuencia, si el “Sistema de Gestión Documental” que emplea la Municipalidad de Purranque establece, garantiza la trazabilidad de los antecedentes y refleja de forma fidedigna la fecha y hora de la tramitación de los procedimientos administrativos, no se ve objeción para que las sucesivas etapas que componen estos, sean llevados en días distintos, respetando, vale la pena reiterar, los plazos legales y principios anotados.

Saluda atentamente a Ud.

Firmado electrónicamente por
Nombre: MARIO RICARDO QUEZADA FONSECA
Cargo: CONTRALOR REGIONAL, POR ORDEN DE LA CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Fecha: 03/10/2025
Codigo Validación: 1759520215412-35f8bf12-3e3b-401c-8eb8-45e244aec2de
Url Validación: https://www.contraloria.cl/verificarFirma